

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת שרון מרים השכל

73/25/פ

הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון – ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק),

התשפ"ג–2022

1. תיקון שם החוק. בחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005¹ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "חוק יישום תכנית ההתנתקות" יבוא "חוק הפיצויים לנפגעי ההתנתקות".

ביטול סעיפים 23 עד 30. סעיפים 23 עד 30(ב) לחוק העיקרי – בטלים.

30

דברי הסבר

החוק ליישום תכנית ההתנתקות נועד להכשיר את עקירתם וגירושם של כ-10,000 איש מבתיהם, מפרנסתם וממרקם החיים שלהם במסגרת תכנית ההתנתקות, תוך הפקרת האיזור החשוב לידי החמאס. תכלית תכנית ההתנתקות כפי שהוצגה בהחלטת הממשלה מס' 1996 מיום י"ז בסיון התשס"ד (6.6.2004) הייתה: "להוביל למציאות ביטחונית, מדינית, כלכלית ודמוגרפית טובה יותר". כיום, ברי לכל כי תכנית ההתנתקות לא רק נכשלה בהשגת תכלית זו אלא גרמה לנזקים אדירים למדינת ישראל בדיוק בתחומים אלה. לנוכח מצב דברים זה, מוצע לתקן את העיוות שגרמה תכנית ההתנתקות. מוצע להותיר על כנם את הסעיפים מחוק ההתנתקות שמטרתם קביעת מנגנוני פיצוי למתיישבים שנעקרו מבתיהם, ולבטל את סעיפים 23(ב) עד 30 בהם נקבעו איסורי הכניסה והשהייה בשטחים שפנו במסגרת תכנית ההתנתקות, וביטול הזכויות של מי שישבו בהם. משכך, אך מתבקש הדבר כי שמו של חוק יישום תכנית ההתנתקות ישונה וזה ייקרא מעתה "חוק הפיצויים לנפגעי ההתנתקות". ההתיישבות בצפון השומרון היא אינטרס ישראלי שיש למלא. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/24/356), על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/24/3258), על ידי חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3344) ועל ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/24/3450 ; 24/3897) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/69) על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/25/70) ועל ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/25/71).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 142.